

第二章 2.4 以下哪种情况可能是通过贵金属或高价值物品经销商进行洗钱或恐怖融资的预警信号？

A客户希望用现金和加密货币组合支付购买金条

B客户用信用卡向古董商购买一件高价值古董

C客户用现金购买一款限量版高端奢侈手表，并要求手写收据

D客户明确要求购买经过"金伯利进程认证"的切割钻石

答案是：**C. 客户用现金购买一款限量版高端奢侈手表，并要求手写收据**

为什么选C？

Plain Text

- 1 ① 用现金购买：完全符合贵金属交易严重依赖现金的高风险特征，目的是避免留下电子支付记录，隐匿资金来源。
- 2 ② 手写收据容易被篡改或填写不实信息（如压低实际交易价格），符合教材中提到的“虚假发票欺诈”这一常见洗钱手段。客户要求手写收据，很可能是为了制造一份与实际交易不符的书面凭证，用于掩盖资金真实流向和规模。选项C同时触发了“异常现金交易”和“利用虚假文件”两大危险信号。
- 3
- 4 【为什么不选A？】
- 5 ① 虽然加密货币具有匿名性，但教材当中主要强调现金是贵金属交易中最主要的风险因素（如“严重依赖现金作为交易手段”）。组合支付方式虽然值得关注，但其可疑程度不如纯粹的大额现金交易。
- 6 ② 另外A 属于“支付方式的高风险组合”，它提示的是需要加强尽调与监控，但不是单独就可下结论的最强红旗。

利用贵金属隐匿贩毒所得(案例:洗钱的方法)

2018 年,美国黄金精炼公司 Elemetal LLC 认罪,承认公司虽然从多个国家购买并精炼价值数十亿美元的黄金,却未实施健全的反洗钱合规制度。Elemetal 设置了专门的合规专员,也制定了反洗钱政策,但在开展相关业务活动过程中,未重视贵金属行业的特定风险。由于合规制度不健全,因此 Elemetal 没有对交易对手采取基本的了解您的客户 (KYC)、客户尽职调查 (CDD) 或增强尽职调查 (EDD) 措施,也没有查明黄金来源。

Elemetal 被没收 1500 万美元;五年内禁止从美国境外购买黄金;并同意执行经法院批准的合规与道德制度。

2015 年,金融行动特别工作组 (FATF) 指出黄金贸易中固有的反洗钱风险,这是因为它严重依赖以现金作为交易手段、黄金加工具有匿名性以及黄金来源极难追溯。美国联邦法律认识到黄金具备极高的洗钱风险,因此要求贵金属交易商必须制定反洗钱制度。

2018 年,Elemetal 承认其未能实施健全的反洗钱合规制度,导致了解您的客户 (KYC)、客户尽职调查 (CDD) 和增强尽职调查 (EDD) 出现严重缺失。Elemetal 向海外供应商购买黄金,包括中美洲、南美洲和加勒比海地区的供应商。但是,它没有确认供应商身份信息和黄金来源,违反了《银行保密法》(BSA) 关于了解您的客户 (KYC) 的要求。Elemetal 向供应商购买黄金,如果开展反洗钱筛查,那么本可以发现这些供应商的可疑活动。它还收

取某些国家和客户的黄金，但记录显示，这些黄金很可能属于跨境走私物品。Elemetal 收取某些涉嫌犯罪的供应商的黄金，负面报道显示这些供应商从事非法黄金交易。

三名前员工也认罪，承认从南美洲进口非法黄金至美国。这些员工通过 Elemetal 迈阿密子公司走私非法黄金，他们还伪造文书，贿赂南美洲官员。这三人被判处监禁六年至七年半不等。

法院判决后，Elemetal 即被伦敦金银市场协会从黄金精炼厂名单除名，而买家通常是从这份名单里选择供应商。全球最大的黄金期货市场 COMEX 同样拒绝接受 Elemetal 的黄金。

要点

- 美国联邦法律要求贵金属交易商必须实施健全的反洗钱制度。
- 黄金贸易固有的反洗钱风险包括严重依赖现金、匿名以及难以追溯黄金来源。
- 《银行保密法》要求贵金属交易商对供应商实施“了解您的客户”(KYC) 措施，并查明贵金属来源。
- 除“了解您的客户”(KYC) 外，反洗钱制度还必须执行“了解您的员工”控制措施。
- 未执行健全的反洗钱控制措施，会面临巨额罚款、导致业务和声誉受损。

详细解析

这道题要求识别通过贵金属或高价值物品经销商进行洗钱的预警信号。文档中关于“贵重物品交易商”和“异常活动”的部分提供了明确的判断依据。

核心原则

贵金属和宝石交易是洗钱的高风险领域，因为这类物品**体积小、价值高、便于跨境转移、来源难以追溯**。洗钱者常利用现金交易的匿名性和可操控的票据来掩盖非法资金流向。

选项分析

- **A. 客户希望用现金和加密货币组合支付购买金条**

- **分析：**虽然加密货币具有匿名性，但文档主要强调**现金**是贵金属交易中最主要的风险因素（如“严重依赖现金作为交易手段”）。组合支付方式虽然值得关注，但其可疑程度不如纯粹的大额现金交易。
- **B. 客户用信用卡向古董商购买一件高价值古董**
 - **分析：**信用卡支付会留下电子交易记录，资金来源相对可追溯。这与文档中强调的利用现金进行匿名交易的核心风险特征不符，属于相对正常的交易方式。
- **C. 客户用现金购买一款限量版高端奢侈手表，并要求手写收据** 
 - **分析：**这是**最典型的洗钱预警信号**。
 - **“用现金购买”：**完全符合文档指出的贵金属交易“**严重依赖现金**”的高风险特征，目的是**避免留下电子支付记录，隐匿资金来源**。
 - **“要求手写收据”：**手写收据容易被篡改或填写不实信息（如压低实际交易价格），这符合文档中提到的“**虚假发票欺诈**”这一常见洗钱手段。客户要求手写收据，很可能是为了制造一份与实际交易不符的书面凭证，用于掩盖资金真实流向和规模。
 - 此选项同时触发了“异常现金交易”和“利用虚假文件”两大危险信号。
- **D. 客户明确要求购买经过'金伯利进程认证'的切割钻石**
 - **分析：**“金伯利进程认证”是国际认可的钻石来源合法性证明，旨在**防止“冲突钻石”**的交易。客户主动要求认证，恰恰表明其**希望进行合法、合规的交易**，这与洗钱行为试图规避监管、混淆来源的意图相反。这是一个负向指标，降低了交易的可疑性。

结论

在识别洗钱预警信号时，最关键的是判断交易是否具有**隐匿资金来源和逃避监管**的特征。

选项C同时具备“**大额现金交易**”（规避电子记录）和“**要求手写收据**”（制造虚假文件）这两个与文档描述高度一致的典型危险信号，因此是**最可能通过贵金属或高价值物品经销商进行洗钱的预警信号**。